성균관대학교 · 언어형 논술

자유와 개입 — 국가는 어디까지 간섭할 수 있는가

주제: 넛지·건강·안전 규제와 개인의 자기결정권 | 분량: 문제1·2 각 ~800자 / 문제3 ~400자 | 권장시간: 100분

제시문

제시문 1 문명사회에서 한 개인의 의사에 반하여 권력을 정당하게 행사할 수 있는 유일한 경우는, 그 행위가 타인에게 해를 끼치는 것을 막기 위할 때뿐이다. 오직 자기 자신에게만 영향을 미치는 일에 관해서라면, 개인은 자신의 신체와 정신에 대해 주권자다. 그가 어리석은 선택을 한다고 여겨지더라도, 다른 사람이 보기에 그것이 그에게 더 낫다는 이유로 강제하거나 금지하는 것은 정당하지 않다. 설득하고 권고할 수는 있어도 강요할 수는 없다. 각자가 자신의 방식대로 삶을 실험할 자유야말로 개인의 발전과 사회의 활력을 가능케 하는 원천이기 때문이다. 자유의 대가로 치르는 몇몇 손실은, 모두를 획일적 선(善)으로 몰아가는 사회가 치르는 대가보다 언제나 작다.

제시문 2 그러나 인간은 완전히 합리적이지 않다. 우리는 눈앞의 만족을 위해 장래의 건강을 해치고, 복잡한 선택 앞에서 기본값을 무심코 따르며, 작은 수고가 귀찮아 자신에게 이로운 일을 미룬다. 이런 체계적 편향을 아는 사회가, 선택의 자유는 그대로 둔 채 사람들이 더 나은 결정을 내리도록 환경을 설계하는 것은 부당한 강제가 아니다. 건강한 음식을 눈높이에 배치하고, 연금 가입을 기본값으로 두되 원하면 빠질 수 있게 하는 것은, 선택을 빼앗지 않으면서 선택을 돕는다. 아무 설계도 없는 중립적 환경이란 존재하지 않으므로, 이왕 누군가 설계할 환경이라면 사람들의 복리를 높이는 방향으로 설계하는 편이 낫다. 이것은 간섭이 아니라 배려다.

제시문 3 자유는 무엇이든 할 수 있는 상태가 아니라, 좋은 삶을 살아갈 수 있는 능력이다. 공동체는 구성원이 절제와 책임, 배려 같은 덕성을 기르도록 돕는 역할을 저버릴 수 없다. 무엇이 좋은 삶인가에 대해 사회가 완전히 침묵한 채 모든 선택을 개인의 취향으로 환원하면, 사람들은 방향을 잃고 순간의 욕망에 휘둘리기 쉽다. 교육과 문화, 적절한 규율을 통해 공동선의 감각을 함양하는 것은 자유의 억압이 아니라 자유의 토대를 닦는 일이다. 좋은 시민을 길러 내지 못하는 사회는 결국 자유 자체를 지탱할 힘을 잃는다.

제시문 4 자기결정의 자유를 말하기 전에, 그 선택이 이루어지는 조건을 보아야 한다. 가난한 동네에 값싼 패스트푸드와 술집만 즐비하고 안전한 운동 공간도, 신선한 식료품점도 없다면, 그곳 주민의 '선택'은 과연 자유로운가. 형식적으로는 누구나 자유롭게 선택하지만, 실질적으로 선택지 자체가 불평등하게 주어져 있다면 그 자유는 허울에 그친다. 진정한 자유를 보장하려면, 각자가 실제로 좋은 삶을 선택할 수 있도록 그 역량과 기회를 떠받치는 구조적 조건을 마련해야 한다. 자유의 문제는 간섭하느냐 마느냐 이전에, 누구에게 어떤 선택지가 주어져 있느냐의 문제다.

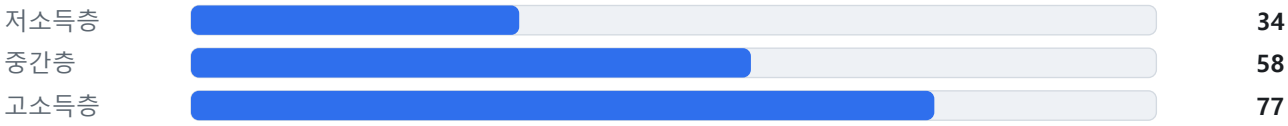
자료

<자료1> 정책 유형별 효과(가상)

정책	목표행동 개선(%p)	자율성 침해 인식(0~100)
강제·금지(예: 전면 규제)	+24	71
넛지(기본값·배치 설계)	+16	28
정보 제공만	+6	12
구조 개선(접근성·환경)	+21	19

※ 강제는 효과 크나 자율성 침해 인식↑. 넛지·구조 개선은 침해 인식 낮고 효과 양호.

<자료2> '내 선택지가 충분하다' 응답률(소득계층별, %)



※ 선택지의 실질적 충분함이 소득에 따라 크게 다름.

문항

[문제1] 제시문 1~4를 '개인의 자유와 국가/사회의 개입'에 관한 상반된 두 입장으로 분류하고 요약하시오. (40점)

[문제2] <자료1>·<자료2>를 해석하여 [문제1]의 두 입장을 각각 옹호하시오. (40점)

[문제3] C국이 '건강에 해로운 식품에 대한 강력한 규제·세금'을 도입하려 한다. 한 입장을 선택해 제시문과 자료를 모두 활용하여 찬반을 정당화하시오. (20점)

※ 본 문제의 제시문·자료는 실전 연습용으로 재구성한 창작이며, 실제 출제 지문·공식 자료가 아닙니다. 원고지에 손글씨로 작성한 뒤 사진을 찍어 평가받으세요. (나은 논술 준비 · knuekim91.github.io/nonsul-prep)